

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

นาง เยาวลักษณ์ วณิชยเศรฐ์
นาย สถาพร ยศธแสนย์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 60 วรรคหนึ่ง, มาตรา 62, มาตรา 142, มาตรา 249
วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ. หนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา

แม้พระราชบัญญัติทนายความพ.ศ.2528จะได้บัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมรรยาททนายความไว้โดยเฉพาะแล้วแต่ก็มีได้บัญญัติห้ามศาลที่จะวินิจฉัยว่าทนายความผู้มีพฤติกรรมที่ขัดต่อมรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความพ.ศ.2529เป็นผู้ประพฤติผิดมรรยาททนายความเพื่อวินิจฉัยความรับผิดชอบทางแพ่งในกรณีละเมิดการที่ศาลอุทธรณ์ภาค3เห็นว่าจำเลยทั้งสองประพฤติดัดข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความพ.ศ.2529หมวดข้อ3ข้อ12(1)ศาลอุทธรณ์ภาค3ก็มีอำนาจที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการประพฤติดัดมรรยาททนายความอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ไม่เป็นการก้าวล่วงอำนาจของคณะกรรมการมรรยาททนายความของสภาทนายความ แม้จำเลยทั้งสองจะเป็นลูกจ้างของบริษัท. และรับเข้าเป็นทนายความก็ตามให้โจทก์ในคดีแพ่งในฐานะลูกจ้างของบริษัท.ก็ตามแต่การที่โจทก์ลงลายมือชื่อในใบแต่งตั้งทนายความแต่งตั้งให้จำเลยทั้งสองเป็นทนายความแตกต่างให้คดีแพ่งดังกล่าวโดยนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา60วรรคหนึ่งถือได้ว่าโจทก์ได้แต่งตั้งจำเลยทั้งสองเป็นทนายความว่าความให้แล้วจำเลยทั้งสองมีอำนาจว่า

ความและดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีแทนโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา62เมื่อจำเลยทั้งสองทอดทิ้งคดีของโจทก์ทำให้โจทก์ตกเป็นผู้แพ้คดี โดยความผิดของจำเลยทั้งสองโจทก์ก็มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาจากจำเลยทั้งสองได้ เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค3มีอำนาจวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองประพฤติดมรรยาท หนายความฐานทอดทิ้งคดีทำให้โจทก์เสียหายการกระทำของจำเลยทั้งสองจึง เป็นการละเมิดต่อโจทก์เมื่อโจทก์ได้รับความเสียหายศาลอุทธรณ์ภาค3ก็ชอบที่จะ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ได้ไม่เป็นนอกฟ้องนอก ประเด็น จำเลยทั้งสองตกลงรับเป็นหนายความของโจทก์ตามคำรับเป็นหนายความ เมื่อจำเลยทั้งสองจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดีทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของโจทก์ผู้ เป็นลูกความของจำเลยทั้งสองจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์อยู่ แล้วที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าการที่ศาลอุทธรณ์ภาค3วินิจฉัยว่าการทอดทิ้งคดีของ จำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ไม่สามารถฟ้องไล่เบี้ยเอาจากบริษัท.ผู้รับประกันภัยได้ เพราะบริษัทดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไปแล้ว โจทก์จึงได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยทั้งสองโดยตรงเป็นการวินิจฉัย ที่ไม่ชอบเพราะผู้เอาประกันภัยรถยนต์ในคดีแพ่งคือห้างหุ้นส่วนจำกัด. ไม่ใช่โจทก์ โจทก์จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัท.นั้นฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้จึงไม่เป็นสาระ แก่คดีอันควรจะได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา249วรรคหนึ่งเพราะไม่อาจทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปศาลฎีกาไม่รับ วินิจฉัย

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ 2 ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1348/2531 ของศาลชั้นต้น โจทก์ได้ตกลงว่าจ้างให้จำเลยทั้งสองเป็นหนายความแก้

ต่างให้ ซึ่งจำเลยทั้งสองจะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการว่าความแก้ต่างให้โจทก์จนเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณา แต่จำเลยทั้งสองหาได้กระทำเช่นนั้นไม่ คือเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2531 ศาลชั้นต้นได้นัดสืบพยานโจทก์คดีดังกล่าวจำเลยทั้งสองไม่ได้ไปว่าความตามหน้าที่ละทิ้งคดีโดยไม่มีเหตุสมควร จนศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์ซึ่งเป็นจำเลยที่ 2 ในคดีนั้นขาดนัดพิจารณาและต่อมาเมื่อศาลชั้นต้นนัดสืบพยานจำเลยที่ 2 ในคดีดังกล่าวเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2531 จำเลยทั้งสองก็ไม่ได้ไปว่าความตามกำหนดนัดอีก และไม่ได้แจ้งวันนัดให้โจทก์ทราบ อีกทั้งจำเลยทั้งสองมีหน้าที่ต้องเรียกบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัดเข้ามาเป็นจำเลยร่วมในคดีนั้น เนื่องจากรถยนต์คันเกิดเหตุได้เอาประกันวินาศภัยไว้กับบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด แต่จำเลยทั้งสองซึ่งเป็นทนายความของบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด จงใจละเว้นไม่ยอมเรียกบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด เข้าเป็นจำเลยร่วมจนบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด หลุดพ้นความรับผิดชอบเป็นเหตุให้โจทก์ต้องชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีดังกล่าว ทั้งที่บริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้แทนโจทก์ การกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้ศาลชั้นต้นตัดสินคดีจำเลยที่ 2 ในคดีดังกล่าวและพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบชำระเงินจำนวน 52,860 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะชำระเสร็จพร้อมค่าฤชาธรรมเนียมโดยกำหนดค่าทนายความ 1,500 บาท แก่โจทก์ในคดีนั้นและศาลชั้นต้นบังคับโจทก์ในฐานะจำเลยที่ 2 คดีดังกล่าวให้ชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษา โจทก์ได้ชำระเงินตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นไปรวม 67,124.35 บาท การที่โจทก์ชดใช้เงินตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นไปโดยที่ไม่มีหน้าที่จะต้องชำระเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของจำเลยทั้งสอง เป็นเหตุให้โจทก์ได้รับความเสียหายเท่ากับจำนวนเงินที่โจทก์ชำระไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นจำนวน 67,124.35 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้เงินจำนวน 67,124.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2532จนถึงวันยื่นฟ้อง

เป็นเวลา 4 เดือน เป็นค่าดอกเบี้ยย 1,678 บาทรวมเป็นเงินที่จำเลยทั้งสองร่วมกัน
ชดใช้แก่โจทก์ทั้งสิ้น 68,802.35 บาท ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน 67,124.35 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ไม่เคยตกลงว่าจ้างจำเลยที่ 1 เป็นทนายความแก้
ต่างให้ จำเลยที่ 1 เข้าเป็นทนายความในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1348/2531 ของ
ศาลชั้นต้น ในฐานะลูกจ้างของบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด ซึ่งต้องกระทำตาม
สัญญาจ้างและตามคำสั่งของบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด และผู้บังคับบัญชาหา
ได้กระทำเพื่อสินจ้างหรือค่าจ้างตามที่โจทก์อ้างไม่ จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นตัวแทนกระทำ
ภายในขอบอำนาจของตัวการ โจทก์กับจำเลยที่ 1 ไม่มีนิติสัมพันธ์ในลักษณะจ้างทำ
ของ จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ในเบื้องต้นจำเลยที่ 1 ได้เข้าเป็นทนายความ
ให้โจทก์ตามหน้าที่ในฐานะลูกจ้างของบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด แต่ต่อมา
จำเลยที่ 1 ได้ลาออกจากบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด แล้ว จำเลยที่ 1 จึงพ้นจาก
หน้าที่และความรับผิดชอบ จำเลยที่ 2 ในฐานะทนายความของบริษัทบัวหลวงประกัน
ภัย จำกัด ได้เข้าเป็นทนายความรับผิดชอบแทนเหตุที่เกิดขึ้นจำเลยที่ 1 ไม่ทราบมา
ก่อนจำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ จำเลยที่ 1 ไม่ได้ละทิ้งหน้าที่และความรับผิดชอบ
มิได้กระทำการใด ๆ ด้วยความประมาทเลินเล่อในวันนัดพิจารณาและสืบพยาน
จำเลยที่ 2 ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1348/2531 ของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ได้เข้า
ดำเนินกระบวนการพิจารณาแล้ว ศาลชั้นต้นหาได้มีคำสั่งให้จำเลยที่ 2 ขาดนัดพิจารณา
ตามที่โจทก์อ้างไม่ จำเลยทั้งสองจึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ การที่จำเลยทั้งสองไม่
เรียกบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด เข้าเป็นจำเลยร่วมหาใช่เพราะจำเลยทั้งสอง
ละเลยต่อหน้าที่ไม่ แต่เนื่องจากโจทก์ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย จึง
ไม่อาจเรียกบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด เข้าเป็นจำเลยร่วมได้ ที่โจทก์ต้องเสีย
หายต้องชดใช้ค่าเสียหายในคดีดังกล่าวเพราะลูกจ้างของโจทก์กระทำละเมิด และที่

โจทก์อ้างว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 ทำให้บริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด หลุดพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย ทำให้โจทก์เสียหาย ก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ฟ้องร้องเอาแก่บริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด และไม่กระทำการใดเพื่อบรรเทาความเสียหาย ความเสียหายที่โจทก์ได้รับเกิดจากการกระทำของโจทก์เอง หาใช่เป็นผลโดยตรงจากการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่ จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบ โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า การที่จำเลยที่ 2 เป็นทนายความแตกต่างให้โจทก์ในฐานะเป็นจำเลยที่ 2 ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1348/2531 ของศาลชั้นต้น เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และคำสั่งของบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 2 ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตลอดจนค่าเดินทางบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด นายจ้างของจำเลยที่ 2 เป็นผู้ออกให้ทั้งสิ้น จำเลยที่ 2 หาได้กระทำเพื่อสินจ้างหรือค่าจ้างจากโจทก์ตามฟ้องไม่ จำเลยที่ 2 ได้ความว่าในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นตัวการตั้งนั้นในฐานะเป็นตัวแทนจึงไม่ต้องรับผิดชอบ อย่างไรก็ดี จำเลยที่ 2 ไม่ได้มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่อละทิ้งหน้าที่แต่อย่างใด จำเลยที่ 2 เป็นลูกจ้างและรับเงินจากบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด จึงไม่อาจเรียกบริษัทดังกล่าวผู้เป็นนายจ้างเข้าเป็นจำเลยร่วมอันเป็นปฏิปักษ์ต่อรูปคดีได้ เป็นหน้าที่ของโจทก์ที่จะต้องเรียกบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด เข้าเป็นจำเลยร่วมเอง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายจำนวน 67,124.35 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินจำนวนดังกล่าว

กล่าวนับแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2532 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยนับ
แต่วันที่ 14 มิถุนายน 2532 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2532 ต้องไม่เกิน 1,678 บาท

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลฎีกาสั่งรับเฉพาะฎีกาข้อ 1 และข้อ 3 ถึงข้อ 5 ซึ่งเป็นข้อ
กฎหมาย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นควรวินิจฉัยฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อ 3 ถึงข้อ 5 เสีย
ก่อน

ฎีกาข้อ 3 ของจำเลยทั้งสองที่ว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่า จำเลยทั้ง
สองประพฤติผิดมรรยาททนายความทำให้โจทก์เสียหายเป็นการละเมิดต่อโจทก์เป็น
ข้อวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะผู้ที่จะวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองประพฤติผิด
มรรยาททนายความหรือไม่ เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของคณะกรรมการมรรยาท
ทนายความของสภาทนายความตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 ไม่ใช่
อำนาจหน้าที่ของศาลอุทธรณ์ภาค 3 นั้น เห็นว่าแม้พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.
2528 จะได้บัญญัติถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมรรยาททนายความไว้โดย
เฉพาะแล้วในหมวด 7 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวก็ตามแต่พระราชบัญญัติ
ทนายความ พ.ศ. 2528 ก็มีได้บัญญัติห้ามศาลที่จะวินิจฉัยว่าทนายความผู้ม
พฤติการณ์ที่ขัดต่อมรรยาททนายความตามข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาท
ทนายความ พ.ศ. 2529 เป็นผู้ประพฤติผิดมรรยาททนายความ เพื่อวินิจฉัยความรับ
ผิดทางแพ่งในกรณีละเมิด เมื่อเป็นเช่นนี้การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 เห็นว่าจำเลยทั้ง
สองประพฤติผิดข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529
หมวด 3 ข้อ 12(1) คือ จงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดีทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของ
โจทก์ผู้เป็นลูกความของจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็มีอำนาจที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำต่อจำเลยทั้งสองเป็นการ

ประพฤติผิดมรรยาททนายความอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายได้
ข้อวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 3 มิได้เป็นการก้าวล่วงอำนาจของคณะกรรมการ
มรรยาททนายความของสภาทนายความดังที่จำเลยทั้งสองฎีกา

ฎีกาข้อ 4 ของจำเลยทั้งสองที่ว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยทั้งสอง เพราะ
จำเลยทั้งสองไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ การที่จำเลยทั้งสองรับเป็นทนายความแตกต่าง
ให้แก่โจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1348/2531 ของศาลชั้นต้น ที่โจทก์ถูกโจทก์
ในคดีนั้นฟ้องเป็นจำเลยที่ 2 ก็เนื่องมาจากจำเลยทั้งสองต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
ลูกจ้างของบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด ผู้เป็นนายจ้างของจำเลยทั้งสองเพียง
อย่างเดียว โดยที่จำเลยทั้งสองมิได้รับจ้างว่าความให้แก่โจทก์นั้น เห็นว่า แม้จำเลย
ทั้งสองจะเป็นลูกจ้างของบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด และรับเข้าเป็นทนายความ
แตกต่างให้แก่โจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1348/2531 ของศาลชั้นต้น ในฐานะ
ลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวก็ตาม แต่การที่โจทก์ได้ลงลายมือชื่อในใบแต่งตั้งทนายความ
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2531 และวันที่ 5 กันยายน 2531 แต่งตั้งให้จำเลยที่ 1 และ
ที่ 2 เป็นทนายความแตกต่างให้แก่โจทก์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1348/2531 ของศาลชั้น
ต้น โดยนัยแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 60 วรรคหนึ่ง ถือว่า
โจทก์ได้แต่งตั้งจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็นทนายความว่าความให้แล้วตามลำดับ จำเลย
ทั้งสองมีอำนาจว่าความและดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีแพ่งหมายเลขแดงที่
1348/2531 ของศาลชั้นต้นแทนโจทก์ได้ตามความที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 62 ดังนั้นเมื่อจำเลยทั้งสองทอดทิ้งคดีของโจทก์ ทำให้
โจทก์ตกเป็นผู้แพ้คดีโดยความผิดของจำเลยทั้งสอง โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสีย
หายเอาจากจำเลยทั้งสองได้

ฎีกาข้อ 5 ของจำเลยทั้งสองในเรื่องค่าเสียหายที่ว่า เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3
ไม่มีอำนาจวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองประพฤติผิดมรรยาททนายความข้อวินิจฉัยของ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จึงเป็นเรื่องนอกฟ้องนอกประเด็น ที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิจารณาให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นการไม่ชอบด้วยนั้น เห็นว่า เมื่อฟังว่าศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีอำนาจวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสองประพฤติผิดมรรยาททนายความฐานทอดทิ้งคดีทำให้โจทก์เสียหายดังที่ได้วินิจฉัยแล้วก็นับได้ว่าการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อโจทก์ เมื่อโจทก์ได้รับความเสียหายศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็ชอบที่จะพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ได้

สำหรับฎีกาข้อ 1 ของจำเลยทั้งสองที่ว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยว่าการทอดทิ้งคดีของจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ไม่สามารถฟ้องไล่เบี้ยเอาจากบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด ผู้รับประกันภัยได้ เพราะบริษัทดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยไปแล้ว โจทก์จึงได้รับความเสียหายจากการกระทำของจำเลยทั้งสองโดยตรงเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบ เพราะผู้เอาประกันภัยรถยนต์ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 1348/2531 ของศาลชั้นต้น คือห้างหุ้นส่วนจำกัด วณิชย์ก่อสร้าง ไม่ใช่โจทก์ โจทก์จึงไม่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัทบัวหลวงประกันภัย จำกัด นั้น เห็นว่าจำเลยทั้งสองตกลงรับเป็นทนายความของโจทก์ตามคำรับเป็นทนายความเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 และ 3 ดังนั้น จำเลยทั้งสองต้องปฏิบัติหน้าที่ของทนายความให้สมบูรณ์ตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสองจงใจขาดนัดหรือทอดทิ้งคดีทำให้เสื่อมเสียประโยชน์ของโจทก์ผู้เป็นลูกความของจำเลยทั้งสองตามที่ได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์อยู่แล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้จึงไม่เป็นสาระแก่คดีอันควรจะได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคหนึ่ง เพราะไม่อาจทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไปศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรรยา หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ